La législation comparée

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Table des matières

I. Gouvernance de l'internet **3**

A. ICANN 3

B. Stratégie européenne en matière de gouvernance d'internet 3

II. Exercice : Quiz **4**

III. Droit applicable et internet **4**

A. Règles et tribunaux compétents, des règles floues 4

B. Positionnement jurisprudentiel 5

IV. Exercice : Quiz **5**

V. Droit d'auteur contre copyright **6**

A. Définitions 6

B. Différences entre droits d'auteur et copyright 6

C. Rapprochement entre droits d'auteur et copyright 7

VI. Exercice : Quiz **7**

VII. Vie privée et données personnelles **8**

A. Évolution de la notion de « vie privée » 8

B. Conceptions en matière de données personnelles 8

VIII. Exercice : Quiz **8**

IX. Essentiel **9**

X. Auto-évaluation **9**

A. Exercice : 9

B. Test 10

Solutions des exercices **10**

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

I. Gouvernance de l'internet

Contexte

Internet a pour origine un réseau de communication développé par les militaires états-uniens. Ce réseau donnera naissance dans les années 80 au réseau ARPANET et se développera à l'échelle planétaire. Internet est aujourd'hui un réseau informatique mondial basé sur un système de communication et l'adresse IP (Internet Protocol).

L'historique du réseau explique la volonté des États-Unis de garder la main mise sur les données transmises via internet et le positionnement des autres pays ou groupes de pays, dont l'Union européenne. Les conceptions en la matière ne sont pas toujours identiques et expliquent la difficulté qu'il y a à mettre en place une législation commune qui est pourtant nécessaire.

Les différences de conception portent non seulement sur les droits attachés à la création, la gestion et la protection des données personnelles que le droit applicable dans les contrats internationaux.

Nous verrons donc dans un premier temps la gouvernance d'internet pour ensuite nous intéresser au droit applicable en matière de contrat, de création et de données personnelles.

A. ICANN

L'ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a été créée en 1998. C'est une société à but non lucratif basée en Californie. L'ICANN est l'institution de base d'internet pour 2 raisons :

- Elle possède et gère les serveurs racines qui permettent le fonctionnement d'internet,
- Elle administre l'ensemble des adresses IP et des noms de domaine.

Pendant longtemps, un contrat a lié l'ICANN avec le service du commerce états-unien au grand regret de l'Europe et des différents pays comme la Russie ou la Chine. Tous prônent une approche moins *américanisée* de la gestion des adresses IP et des noms de domaine, mais pour une approche souvent nationale. L'Europe désire quant à elle une gouvernance plus équilibrée où les différents pays seraient représentés un peu comme à l'ONU ainsi que les sociétés privées et la société civile.

Face à la pression des différents pays, un premier pas a été franchi et depuis 2016 l'ICANN n'est plus lié par contrat au gouvernement états-unien. Il n'en reste pas moins que les antécédents historiques et la localisation de l'ICANN en Californie continuent d'inquiéter.

B. Stratégie européenne en matière de gouvernance d'internet

Un forum sur la gouvernance de l'internet a lieu sous l'égide des Nations Unies chaque année. Le forum de 2018 a été organisé par la France. Le dernier en date (celui de 2020) a bien eu lieu mais Online. Pour plus d'informations, consultez ce site internet[1]. Les objectifs de ces forums sont de permettre aux gouvernements, entreprises privées et organismes de la société civile de discuter d'un cadre réglementaire pour internet, des risques éventuels.

L'Union européenne et la France désirent une gouvernance démocratique ou chacun aurait droit au chapitre.

Pour cela :

- La gouvernance doit être multi-acteurs.
- L'organisme de gouvernance doit veiller aux risques de fragmentation. Le risque de fragmentation est lié par la censure qu'exercent certains pays non démocratiques,
- L'accès à tous doit être une priorité,
- Un système de régulation des conflits doit être organisé,
- L'organisme de surveillance doit veiller à la protection des libertés fondamentales et des données personnelles.

[1] https://www.intgovforum.org/multilingual/

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Comme on peut le voir, la solution proposée se rapproche des organisations internationales existantes. Nombre de ces organisations font débat et les pays en voie de développement estiment qu'elles restent sous la mainmise des pays occidentaux. Or, certains pays en raison d'une population nombreuse représentent un nombre d'utilisateurs importants et n'entendent pas se contenter d'un rôle résiduel.

Exercice : Quiz

Question 1

L'ICANN est une société à but lucratif dépendante du ministère du commerce états-unien.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

L'ICANN gère les serveurs sources d'internet, les adresses IP et les noms de domaine.

- O Vrai
- O Faux

Question 3

La gouvernance d'internet fait régulièrement l'objet de discussions internationales sous l'égide des Nations-Unies.

- O Vrai
- O Faux

Question 4

La France prône une gouvernance entre États.

- O Vrai
- O Faux

Question 5

L'Europe et la France tiennent à ce que le système de gouvernance soit respectueux des libertés fondamentales.

- O Vrai
- O Faux

II. Droit applicable et internet

A. Règles et tribunaux compétents, des règles floues

Le problème du droit applicable se pose dès que l'internaute se connecte à un site basé dans un pays étranger.

Exemple

Par exemple, en cas de non-livraison d'un produit acheté sur un site étranger, en cas d'utilisation d'une source d'information d'un site étranger ou encore en cas d'utilisation d'une plateforme d'hébergement tel que Dailymotion.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En Europe, c'est la directive du 8 juin 2000 qui pose pour principe que « *le commerce électronique est soumis à la loi de l'État membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie* ». Par conséquent en matière de commerce électronique si le site est édité en France, c'est la loi française qui servira de base pour régler les éventuels conflits.

Attention

Mais cette règle est loin d'englober l'ensemble des situations, en effet :

- La directive ne mentionne que le commerce électronique et n'apporte pas de précision pour les sites non marchands,
- La directive ne concerne que les pays européens,
- Une clause contractuelle peut en disposer autrement. Il n'est pas rare de trouver dans les contrats des clauses attributives de compétences des tribunaux. Pas facile pour un internaute français d'intenter une action en justice aux États-Unis parce que la clause attributive avait désigné un tribunal états-unien. Dans certaines circonstances, les tribunaux français estiment que ces clauses sont abusives et permettent à l'internaute français de porter plainte en France.

B. Positionnement jurisprudentiel

Comme souvent lorsque les règles ne sont pas clairement établies, c'est la jurisprudence qui clarifie les situations.

La cour de justice des communautés européennes s'attache à 2 éléments pour reconnaître la compétence des tribunaux d'un pays de l'Union et la loi y afférente :

- L'existence d'une succursale ou d'une filiale qui prouve une activité économique dans le pays,
- Le fait de viser les habitants du pays.

Par conséquent, la loi d'un État s'applique s'il y a un ou plusieurs éléments qui prouvent que la société a un attachement avec le pays en question.

Exemple

C'est ce qui a été jugé pour Amazon en Autriche. Un internaute autrichien était en litige avec la société au sujet d'un fichier de données personnelles. Amazon n'entendait pas appliquer le droit autrichien en la matière. Or, la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE) ayant constaté que la société possédait un établissement pour ses activités en Autriche et gérait le fichier de données personnelles de ce pays. Elle a donc estimé que les tribunaux autrichiens et le droit autrichien étaient applicables.

En la matière, il semble que les visions états-uniennes et européennes se rapprochent.

Exercice : Quiz

Question 1

Selon la réglementation européenne, lorsqu'un site est édité dans un pays européen, c'est la loi de ce pays qui s'applique.

- ○ Vrai
- ○ Faux

Question 2

La directive du 8 juin 2000 ne règle pas les problèmes de compétence hors de l'Union européenne.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Vrai
- Faux

Question 3

Les clauses contractuelles d'attribution de compétence sont abusives.

- Vrai
- Faux

Question 4

C'est la CJUE qui a posé le principe de compétence en tenant compte de l'existence d'un établissement dans un pays et du public cible.

- Vrai
- Faux

Question 5

Les GAFAM tels qu'Amazon réfute la compétence des tribunaux européens même pour leurs activités situées en Europe.

- Vrai
- Faux

III. Droit d'auteur contre copyright

A. Définitions

Les pays anglo-saxons et l'Europe n'ont pas la même vision des droits afférents aux créations.

En Europe, la propriété intellectuelle est protégée par la législation sur les droits d'auteur. Un auteur ou ses ayants droit (un héritier par exemple) ont des droits patrimoniaux et extra-patrimoniaux sur l'œuvre. Aucune formalité n'est nécessaire, mais l'œuvre pour bénéficier de ce système de protection doit avoir un caractère original.

Dans les pays anglo-saxons (États-Unis, Royaume-Uni, Canada, etc.), les créations sont protégées avec le système du copyright. Les œuvres ainsi protégées sont accompagnées du sigle suivant : **©**. Le copyright permet de protéger une œuvre originale, mais pour cela il est nécessaire d'effectuer un dépôt.

Les 2 systèmes sont fort différents et l'étendue des droits des auteurs diffère, car dans la conception anglo-saxonne, c'est l'œuvre et non l'auteur que l'on protège.

B. Différences entre droits d'auteur et copyright

Il existe un certain nombre de différences entre les 2 systèmes de protection des créations :

- Premièrement, si dans les 2 cas l'œuvre doit être originale, l'originalité ne s'apprécie pas de la même façon. En Europe et tout particulièrement en France l'originalité découle du fait que l'œuvre porte l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Dans les pays anglo-saxons, les critères pris en compte sont le fait que l'œuvre n'a pas été copiée, le travail effectué par l'auteur, l'effort de réalisation,
- Deuxièmement, si en Europe la création en elle-même ouvre directement droit à protection, dans les pays anglo-saxons un dépôt est nécessaire. La date du dépôt fait foi en cas de litige et les droits afférents à la protection sont effectifs qu'à partir de la date du dépôt,

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Troisièmement, l'étendue des droits n'est pas identique. En effet, le droit anglo-saxon ne reconnaît que partiellement le droit moral. Le droit moral permet par exemple à l'auteur en Europe de décider de la divulgation d'une œuvre, de faire respecter l'intégrité de l'œuvre. Avec le copyright, l'auteur peut céder son droit moral.

C. Rapprochement entre droits d'auteur et copyright

Pour différentes raisons, les conceptions anglo-saxonne et européenne des droits liés à une création se rapprochent.

- Tout d'abord, la convention de Berne de 1971 permet la reconnaissance des 2 systèmes. Une œuvre anglo-saxonne bénéficiera en Europe de la protection par les droits d'auteur alors que dans son pays d'origine elle sera soumise au copyright,
- Ensuite, les intérêts économiques ont fait évoluer les législations. En Europe les droits voisins ont été reconnus. Ces droits sont reconnus aux artistes-interprètes, producteurs qui d'une certaine manière participent à la création de l'œuvre,
- Enfin, la jurisprudence participe au rapprochement des conceptions. Par exemple, la Cour de cassation en matière de création de programmes d'ordinateur a adopté les critères anglo-saxons pour évaluer l'originalité de la création. Elle a affirmé : « *le logiciel doit être examiné en fonction de l'apport intellectuel de l'auteur et rechercher si celui-ci a fait preuve d'un effort personnalisé* ».

Exercice : Quiz

Question 1

Le copyright protège l'auteur d'une création contrairement à la protection par les droits d'auteur.

- O Vrai
- O Faux

Question 2

Le copyright nécessite un dépôt contrairement au système des droits d'auteur.

- O Vrai
- O Faux

Question 3

Le droit moral a moins d'importance dans les pays anglo-saxons.

- O Vrai
- O Faux

Question 4

Le droit voisin est le droit d'auteur reconnu à certaines professions telles que les artistes-interprètes.

- O Vrai
- O Faux

Question 5

La jurisprudence française fait une application stricte des règles au sujet du critère d'originalité.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- Vrai
- Faux

V. Vie privée et données personnelles

A. Évolution de la notion de « vie privée »

En Europe, le concept de vie privée est gravé dans l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et est repris en France dans l'article 12 de la Déclaration des droits de l'Homme. Si la France est très attachée à l'affirmation de cette notion, ce n'est pas le cas des pays anglo-saxons.

Les États-Unis ne possèdent pas de définition de « *vie privée* » et les tribunaux reconnaissent au cas par cas des atteintes à ce qui peut s'apparenter à la vie privée. Ainsi par exemple, a été reconnue l'usurpation d'identité, l'intrusion déraisonnable dans l'intimité d'autrui.

L'avènement de l'informatique, d'internet, des réseaux sociaux et des supports tels que les téléphones portables, ont entraîné des changements de comportements des citoyens qui peu à peu ont fait évoluer la notion de « *vie privée* ».

Ce sont les citoyens qui ont fait bouger la frontière entre vie privée et vie publique en postant sur internet des données dites privées sur des espaces considérés comme publics. Cette exposition volontaire entraîne par la suite des difficultés pour faire reconnaître ces données comme étant privées en cas de litige. La conception européenne risque donc peu à peu de se rapprocher de la conception anglo-saxonne.

Par ailleurs, la notion de « *vie privée* » tend à se confondre avec la notion de « *données personnelles* ».

B. Conceptions en matière de données personnelles

En Europe, la notion de données personnelles est définie par la directive de 1995 et le système de protection a été renforcé par une directive de 2016 dite RGPD. Avec le développement du numérique, de nombreuses données personnelles sont collectées et utilisées à des fins commerciales. Il est donc apparu nécessaire de protéger le citoyen afin qu'il puisse donner un consentement éclairé à la collecte des données et à son utilisation. Dans le cas où ces données ont vocation à rester privées, il est apparu indispensable d'organiser un système de protection.

Dans les pays anglo-saxons, l'aspect économique prime. On ne protège pas l'individu, mais le consommateur. Il n'existe donc pas une législation générale sur la protection des données personnelles, mais des législations ponctuelles visant certaines transactions commerciales : le crédit, le médical. Au sein de ces législations, quelques règles concernent la protection des données personnelles. Par conséquent, il n'existe pas de consentement à la collecte de données ni de garantie d'effacement dans un délai limité. De plus, les données à caractères personnels représentant une manne financière considérable et un enjeu économique, les pays anglo-saxons et notamment les États-Unis sont peu enclins à protéger les données espérant capter celles se trouvant hors de leur pays.

L'extraterritorialité est donc un enjeu. Le cloud act est par exemple une loi fédérale des États-Unis qui permet aux autorités états-uniennes de récupérer toutes les données des fournisseurs d'accès et de cloud (Microsoft, Amazon, etc.) dans le cadre d'une enquête et ce quel que soit le lieu d'hébergement des données. Cette législation est fort inquiétante pour l'Europe qui entend protéger ses citoyens en ne permettant pas le transfert des données sans consentement.

Exercice : Quiz

Question 1

Les pays anglo-saxons ont une définition de « *vie privée* » différente de l'Europe.

- Vrai
- Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

La notion de vie privée a évolué en Europe.

- Vrai
- Faux

Question 3

La notion de vie privée tend à se confondre avec la notion de « *données à caractères personnels* ».

- Vrai
- Faux

Question 4

Dans un pays anglo-saxon, il existe une législation générale sur les données à caractère personnel à l'instar de l'Europe.

- Vrai
- Faux

Question 5

L'extraterritorialité des données est le fait de capter des données hors de ses frontières.

- Vrai
- Faux

VI. Essentiel

Fondamental

Légiférer sur les nouvelles technologies et internet n'est pas chose aisée tant les enjeux sont importants pour les entreprises comme les États. Et pourtant une législation à l'échelle mondiale serait nécessaire pour juguler tous les abus. Cette législation est d'autant plus difficile à élaborer que les conceptions sur les notions de vie privée, de données personnelles, de droits liés à la création et de gouvernance sont différentes d'un pays à l'autre.

Toutefois, au fil du temps et des litiges se dessine lentement un rapprochement entre les 2 conceptions dominantes, celle des pays anglo-saxons et celle de l'Europe. Récemment encore, l'affaire Facebook a interpellé les journalistes. Facebook a transféré des données à caractères personnels vers une société de ciblage politique sans le consentement des personnes concernées.

VII. Auto-évaluation

A. Exercice :

Brad a étudié dans une école des beaux-arts aux États-Unis. Passionné d'art, il avait grandement envie de découvrir les musées parisiens. Il décide de passer son été en France. Subjugué par la beauté de la capitale, il décide de s'y installer quelque temps. Il travaille dans un restaurant. Il a loué un petit atelier qui lui sert de pied-à-terre. Ses tableaux ont déjà quelques succès et une galerie lui propose d'exposer quelques œuvres. Il n'est pas au fait de la législation française en matière de droit d'auteur et s'interroge sur les différences avec le système états-unien.

Lors du vernissage, il entend récupérer les noms, adresses, adresses e-mail, numéros de téléphone des personnes présentes pour en faire un fichier informatique et relancer les personnes lors des prochaines expositions. Vous le mettez en garde et lui parlez de la réglementation en matière de données personnelles.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 1

Expliquez à Brad les différences entre le modèle de protection états-unien et le modèle de protection européen des créations.

Question 2

Expliquez à Brad les bases de la réglementation en matière de données personnelles.

B. Test

Exercice : Quiz

Question 1

L'institution qui gère les noms de domaine est :

- ○ L'IRCANTEC
- ○ La CNIL
- ○ L'ICANN

Question 2

Pour la France, les principes qui doivent régir la gouvernance d'internet sont :

- ☐ La gouvernance multi acteurs
- ☐ La création d'un organisme de surveillance
- ☐ Une charte avec des sanctions

Question 3

En matière de commerce électronique, l'Europe pose comme principe :

- ○ L'application de la loi du siège social du cybermarchand
- ○ L'application de la loi du lieu de création du site
- ○ L'application de la loi du lieu de l'établissement du cybermarchand

Question 4

Les droits d'auteur confèrent :

- ○ Des droits « *patrimoniaux et extra-patrimoniaux* »
- ○ Des droits de « *commercialisation* »
- ○ Des droits « *contractuels* »

Question 5

En Europe, la notion de vie privée est une notion :

- ○ Fixe et définie
- ○ Définie et évolutive
- ○ Non définie. C'est une création jurisprudentielle

Solutions des exercices

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Exercice p. 4 Solution n°1

Question 1

L'ICANN est une société à but lucratif dépendante du ministère du commerce états-unien.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est une société à but non lucratif qui n'est plus sous contrat avec le ministère du commerce états-unien depuis 2016.

Question 2

L'ICANN gère les serveurs sources d'internet, les adresses IP et les noms de domaine.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

L'ICANN gère les serveurs sources d'internet, les adresses IP et les noms de domaine quelque soit la zone géographique.

Question 3

La gouvernance d'internet fait régulièrement l'objet de discussions internationales sous l'égide des Nations-Unies.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Il s'y discute des règles à adopter et des risques.

Question 4

La France prône une gouvernance entre États.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Elle prône une gouvernance multi-acteurs comprenant des États, entreprises privées, organismes de la société civile.

Question 5

L'Europe et la France tiennent à ce que le système de gouvernance soit respectueux des libertés fondamentales.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Parmi ces libertés figure notamment la protection des données personnelles.

Exercice p. 5 Solution n°2

Question 1

Selon la réglementation européenne, lorsqu'un site est édité dans un pays européen, c'est la loi de ce pays qui s'applique.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Cette règle découle de la directive du 8 juin 2000.

Question 2

La directive du 8 juin 2000 ne règle pas les problèmes de compétence hors de l'Union européenne.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Elle ne parle que des États membres.

Question 3

Les clauses contractuelles d'attribution de compétence sont abusives.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Il est possible en vertu de la liberté contractuelle d'insérer dans un contrat une clause d'attribution de compétence. Seules certaines clauses sont jugées abusives.

Question 4

C'est la CJUE qui a posé le principe de compétence en tenant compte de l'existence d'un établissement dans un pays et du public cible.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Ce sont les 2 éléments étudiés par la cour.

Question 5

Les GAFAM tels qu'Amazon réfute la compétence des tribunaux européens même pour leurs activités situées en Europe.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Mais la CJUE leur rappelle la règle applicable.

Exercice p. 7 Solution n°3

Question 1

Le copyright protège l'auteur d'une création contrairement à la protection par les droits d'auteur.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

C'est l'inverse. Le copyright protège l'œuvre.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

Question 2

Le copyright nécessite un dépôt contrairement au système des droits d'auteur.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Pour les droits d'auteur, aucune formalité n'est exigible.

Question 3

Le droit moral a moins d'importance dans les pays anglo-saxons.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Le droit moral peut-être cédé alors que ce n'est pas le cas avec le système des droits d'auteur.

Question 4

Le droit voisin est le droit d'auteur reconnu à certaines professions telles que les artistes-interprètes.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Ils participent à l'originalité de l'œuvre.

Question 5

La jurisprudence française fait une application stricte des règles au sujet du critère d'originalité.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

La jurisprudence prend en compte différents éléments selon le type de création.

Exercice p. 8 Solution n°4

Question 1

Les pays anglo-saxons ont une définition de « *vie privée* » différente de l'Europe.

- ○ Vrai
- ◉ Faux

Les pays anglo-saxons n'ont pas de définition de « *vie privée* ». Les tribunaux jugent au cas par cas.

Question 2

La notion de vie privée a évolué en Europe.

- ◉ Vrai
- ○ Faux

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

L'évolution vers une réduction de la « *vie privée* » est liée notamment à l'usage d'internet et des réseaux sociaux.

Question 3

La notion de vie privée tend à se confondre avec la notion de « *données à caractères personnels* ».

- (•) Vrai
- ( ) Faux

Les données à caractères personnels focalisent l'attention.

Question 4

Dans un pays anglo-saxon, il existe une législation générale sur les données à caractère personnel à l'instar de l'Europe.

- ( ) Vrai
- (•) Faux

Il n'existe pas de législation globale, mais des législations ponctuelles par thème comme sur le crédit.

Question 5

L'extraterritorialité des données est le fait de capter des données hors de ses frontières.

- (•) Vrai
- ( ) Faux

C'est le cas aux États-Unis où les FAI sont obligés dans la cadre d'une enquête de donner leurs données, quel que soit le lieu de captation.

Exercice p. Solution n°5

Brad est États-Unien et va exposer quelques tableaux dans une galerie française.

Quelle est la différence entre le système des droits d'auteur et le copyright ?

En France aucune formalité n'est obligatoire pour protéger une œuvre. Contrairement aux États-Unis ou un dépôt est nécessaire. Dans les 2 systèmes, l'originalité de l'œuvre est un impératif, mais les éléments retenus pour apprécier l'originalité sont différents. En France, on tient compte de la personnalité de l'auteur alors qu'aux États-Unis on combine des éléments tels que le travail de l'auteur ou le fait que l'œuvre ne soit pas copiée.

Enfin en France, les droits afférents à l'œuvre sont très variés. Il s'agit de droits aussi bien patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux alors qu'aux États-Unis les droits moraux ont une moindre importance.

Exercice p. Solution n°6

Brad désire récolter des données à caractère personnel des personnes présentes lors de son vernissage.

Quelles sont les règles de base en matière de collecte des données personnelles en France ?

Une donnée personnelle est définie par la loi comme étant un élément permettant d'identifier une personne. Ainsi sont considérées comme des données personnelles les noms, ou adresses par exemple. En France, la collecte de données à caractère personnel ne peut se faire sans autorisation de la personne. Elle doit être informée de la possibilité de faire rectifier les données ou de les faire espacer. Les données doivent être conservées pour une durée limitée et doivent être sécurisées.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En l'espèce, Brad devrait s'informer auprès de la CNIL qui est l'autorité de contrôle en matière de données à caractère personnel.

Exercice p. 10 Solution n°7

Question 1

L'institution qui gère les noms de domaine est :

- ○ L'IRCANTEC
- ○ La CNIL
- ◉ L'ICANN

C'est une association internationale basée en Californie aux États-Unis.

Question 2

Pour la France, les principes qui doivent régir la gouvernance d'internet sont :

- ☑ La gouvernance multi acteurs
- ☑ La création d'un organisme de surveillance
- ☐ Une charte avec des sanctions

Difficile d'imposer des sanctions au niveau international surtout lorsqu'on s'adresse à un État. Un organisme chargé de faire des recommandations et de dialoguer parait plus approprié.

Question 3

En matière de commerce électronique, l'Europe pose comme principe :

- ○ L'application de la loi du siège social du cybermarchand
- ○ L'application de la loi du lieu de création du site
- ◉ L'application de la loi du lieu de l'établissement du cybermarchand

C'est bien la notion d'établissement qui est retenue.

Question 4

Les droits d'auteur confèrent :

- ◉ Des droits « *patrimoniaux et extra-patrimoniaux* »
- ○ Des droits de « *commercialisation* »
- ○ Des droits « *contractuels* »

Les termes exacts sont bien droits « *patrimoniaux et extra-patrimoniaux* »

Question 5

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite

En Europe, la notion de vie privée est une notion :

- ○ Fixe et définie
- ◉ Définie et évolutive
- ○ Non définie. C'est une création jurisprudentielle

Il existe bien une définition, mais les pratiques en font évoluer l'interprétation.

Tous droits réservés à STUDI - Reproduction interdite